

일련번호		감사자			공개() 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서	혁신소통팀	처분요구일자		회신기일	

권고 · 권고

제 목 중대재해처벌법 시행에 따른 조치 미흡

조치부서 안전관리단, 혁신소통팀

내 용

가. 판단근거(관계법령)

콘텐츠 지원사업 수행기관은 과제에 따라 촬영, 공연, 시연, 전시행사 등 사업 수행 과정에서 건축물, 설비, 특정원료, 제조물 등에 의한 중대재해¹⁾가 발생할 수 있다.

정부는 중대재해를 예방하고, 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호하기 위하여 2022. 1. 27.부터 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 대중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전·보건 조치 의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인을 처벌하는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 “중대재해처벌법”）」을 제정(2021.1.26.)하였다.

1) “중대재해”란 “중대산업재해”와 “중대시민재해”를 말한다.

○ “중대산업재해”란 「산업안전보건법」 제2조제1호에 따른 산업재해 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생

나. 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생

다. 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생

○ “중대시민재해”란 특정 원료 또는 제조물, 공중이용시설 또는 대중교통수단의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함을 원인으로 하여 발생한 재해로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다. 다만, 중대산업재해에 해당하는 재해는 제외한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생

나. 동일한 사고로 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생

다. 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상 발생

동법 제16조 제1항에 따르면 정부는 중대재해를 예방하며 시민과 종사자의 안전과 건강을 확보하기 위하여 중대재해 예방활동(교육 및 홍보)을 이행하여야 한다.

나. 문제점

현재까지 콘진원은 「중대재해처벌법」 시행에 대비하여 지원사업 수행기관을 대상으로 하는 예방활동과 과제관리 방안을 마련하여 안내하고 있지는 못하다.

상시 근로자 50명 이상인 수행기관이 지원사업 수행 중 중대재해가 발생할 경우 시민과 종사자의 안전에 위협이 따를 뿐만 아니라 사업주와 경영책임자의 처벌에 따라 사업수행이 어려워진다. 상시 근로자 50명 미만 수행기관도 2024.1.27.부터 법 적용대상이 되기 때문에 사전 교육하여 예방할 필요가 있다.

또한, 중대재해 발생에 따른 사업부서의 처리방안을 사전에 마련하지 못할 경우 사업부서에서 즉각 대처하지 못할 우려가 있다.

따라서 지원사업 수행기관이 운영하는 사업에서 중대산업재해 발생을 예방하도록 교육하고, 법의 시행을 홍보하며, 과제를 관리할 방안을 마련할 필요가 있다.

다. 관계기관 등 의견 및 검토결과

혁신소통팀은 구체적인 법률검토가 필요할 수 있으나 지원사업 수행기업들에 대한 「중대재해처벌법」 상의 관련 교육/홍보의 의무가 있는 것으로 보이지 않는다는 답변과 더불어 지원사업 업무 수행 주체 기관으로서 중대재해발생 예방에 도의적 책임을 가지고 선제적으로 대응하고자 하는 취지에는 일부 공감한다고 답변하였다.

라. 조치할 사항

(권고) 안전관리단장과 혁신소통팀장은 지원사업 수행기관에게 「중대재해처벌법」 시행에 따른 예방활동 등 선제적인 지원 방안을 협의하여 마련하시기를 바랍니다.

(권고) 안전관리단장과 혁신소통팀장은 지원사업 과제 수행 중 중대재해 발생 시 사업부서의 대처방안 등에 대한 업무 가이드를 협의하여 마련하시기를 바랍니다.

일련번호		감사자			공개() 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서	운영지원팀	처분요구일자		회신기일	

권고 · 권고

제 목 보조금 정산잔액 반납 규정 개선 필요

조치부서 경영전략팀, 운영지원팀

내 용

가. 판단근거(관계법령)

2018년 12월 이후 콘진원에서 지원사업 수행과제 이행보증보험증권 제도가 폐지되어, 이후 수행기관에서 정당한 사유 없이 3개월 이상 정산 잔액의 반납을 하지 않을 경우 「콘텐츠지원사업관리규칙」 제26조의2 제4항 및 「콘텐츠지원사업 협약및수행관리지침」 제19조의3에 따라 채권추심 등 법적 조치를 진행할 수 있으며 필요시 채권추심을 전문기관에 의뢰할 수 있다. 또한, 채권추심에 소요되는 제반비용을 정산잔액에서 차감하여 처리하도록 명시하고 있다. 콘진원은 채권추심 전문기관에 의뢰하지 않고 운영지원팀이 직접 채권추심을 하고 있다.

나. 문제점

그러나 현재 콘진원에서 채권 추심 진행중인 지원사업 수행기관 14개 업체의 환수 현황을 확인한 결과, 총 1,200백만원 중 보조금을 환수한 건은 400백만원 (회수 33.3%, 일부 회수 33.3%)이며, 환수율은 33.3%이다.

[표] 2021년 현재 채권 추심 현황

(단위 : 원)

대상사업	건수	채권금액	회수금	잔여채권금액	비고
2019년 이전	○□♥	♣♣○□○□♥♠	♣♣○□○□♥♠	♥♠□♣♣○□	일부 회수 1건
2019년	♣○□	♥♠♠♥♣♣○□	♥♠♠♥♣♣○□	○□♥♠♣♣	회수 3건, 일부 회수 2건
2020년	□♣♠	○□♥♠♠□♣♠♥	♥♠□♣♣○□	♣♣○□○□♥♠	회수 1건
2021년 ²⁾	♠♥	♥♠□♣♣○□	○□♥♠♣♣	♥♠♠♥♣♣○□	-
합계	♣♣○	♥♠♠♥♠♣♠♥	♥♠□♣♣○□	♥♠♠♥♠♣♠♥	

콘진원에서 적극적으로 환수하지 않을 경우 지원사업 수행기관에서 고의로 정산 잔액을 반납하지 않을 우려가 있다.

콘진원은 「국고보조금 통합관리지침」 제25조 제1항에 따라 원칙적으로 교부 받은 보조금을 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 없어 당해 말에 지원사업을 평가하고 정산한다. 수행기관에 정산 잔액이 발생할 경우 반환을 요청하고, 3개월 내 반환하지 않을 시 채권 추심을 진행한다. 추심기관 용역 대금, 법정 수수료 등 채권 추심 진행에 소요되는 비용은 당해에 회계처리하기 때문에 추심기간이 지연될 경우 수행기관의 정산 잔액에서 비용을 지불하는데 어려움이 있다.

따라서 콘진원은 적극적인 채권추심 업무 수행을 위하여 채권추심의 소요 비용을 회수한 수행기관 정산 잔액에서 지불하는 것이 아닌 추심 당해 예산액을 활용할 수 있도록 규정을 재정비할 필요가 있다.

다. 관계부서 의견

운영지원팀은 「콘텐츠지원사업협약및수행관리지침」 제19조의3 제2항 규정에 따라 이행하기 불가능하고 현행 업무처리 방식도 차기년도 해당사업 예산을 활용

2) 2021년부터 지원사업 과제 중간평가 탈락제도가 폐지되고 사업 담당자 중간점검으로 변경됨에 따라 평가 탈락 등에 따른 채권추심 이력 없음

하고 있으므로 향후에 현실적으로 개정해야 하는 조항으로 판단된다고 답변하였다.
더불어 법률자문과 현황을 파악하여 관련 내규(「콘텐츠지원사업협약및수행관리지침」)개정 필요시 2022년 4월까지 개정을 추진하겠다고 답변하였다.

다. 조치할 사항

(권고) 운영지원팀장은 전문가(법률) 자문 등을 통해 채권추심 진행 중인 보조금 미반환액이 조속히 환수될 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다.

(권고) 경영전략팀장과 운영지원팀장은 「콘텐츠지원사업협약및수행관리지침」 제19조의3 제2항에 명시된 채권추심에 소요되는 제반비용을 정산잔액에서 차감하여 처리하는 것에 대해 규정을 명확하게 하시기를 바랍니다.

일련번호		감사자			공개() 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	
수감부서	경영전략팀, 혁신소통팀	처분요구일자		회신기일	

권고 · 권고

제 목 지원사업 통합관리 및 업무 추진 방법 개선 필요

조치부서 경영전략팀, 혁신소통팀

내 용

가. 판단근거(관계법령)

한국콘텐츠진흥원(이하 ‘콘진원’이라 한다.)은 「보조금 관리에 관한 법률 및 동법 시행령», 「국고보조금 통합관리지침», 「문화체육관광부 소관 국고보조금 운영 관리 지침», 「콘텐츠지원사업 관리규칙», 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 등 관련 법령 및 규정, 지침에 따라 업무를 추진하고 있다.

나. 문제점

콘진원은 문화진흥 전문기관으로써 역할을 충실히 이행해 오고 있으며, 10여 년간 콘텐츠 분야의 지원사업을 추진해 오면서 축적해온 업무절차와 실제 운영에 있어 타 기관을 선도하고 있다.

각 사업의 특성 때문에 표준화에 어려운 면이 있지만, 아직까지 지원사업에 대한 표준화된 업무매뉴얼이 없어 동일한 업무에 대해 담당자마다 처리하는 방식이 다르고, 업무 인수인계 과정에서 누락되는 문제가 발생하였을 때 초기대응 및

이후 대처가 미흡한 사례가 발생하는 등 업무 처리에 어려움을 겪고 있다.

또한, 새로운 정책이 도입되거나, 법률·규정·지침 등의 제개정으로 인해 해석 및 절차 상 모호한 부분이 발생하였을 때 신속하게 해결방안을 마련하여 전부서가 일관되게 처리할 수 있도록 총괄하여 관리하거나, 개선방안 등을 마련하여 구성원들에게 교육·배포하는 부서가 없다.

<< 2021년 콘진원 지원사업 관련 R&R >>

본부	팀	주요업무
기획 조정실	전략 기획팀	[사업관리] ▪ 지원사업 현황 관리 및 모니터링(신용도 점검) ▪ 사업관리시스템 등록 모니터링 ▪ 사업설명회 총괄
	혁신 소통팀	[혁신] ▪ 사업혁신위원회 운영 ▪ 제도개선(위탁용역/지원사업 등) ▪ 일하는방식개선기획/관리(문서·기안문표준안, 사무행정절차 등)

지원금 환수 조사 결과 담당자들의 잘못된 이해와 사소한 판단 실수로 인해 회수에 문제가 발생한 사례가 있었다. 2019년 사내 조직혁신 게시판에 통해 ‘간접보조사업자의 자부담 잔액 및 불인정액 반납 처리’에 대한 질문이 올라왔으나 일관된 처리 절차나 방법이 명확히 안내되지 않았다.

이후 게임산업팀(2020년)과 애니캐릭터산업팀(2021년)에서 각 부서별 지원사업의 업무처리방법 및 절차 등을 정리한 업무 매뉴얼을 전 직원에게 공유하여 업무처리의 일관성과 효율을 높이려 노력하였다. 그러나 각 부서별로 사용하고 있는 매뉴얼을 통합하여 오류를 바로 잡고, 각 장르별 특성에 맞춰 수정·보완하면서, 주기적인 업데이트를 통해 표준화된 업무매뉴얼을 제작·배포할 필요가 있는데도, 그러하지 못했다.

또한 콘진원은 2018년 ~ 2021년까지 총 1,000명(공무직 포함)을 신규 채용하여, 2주에서 1달 정도의 교육 후 부서에 배치하였다. 신입 직원에 대한 짧은 교육기간과

내용으로 업무처리방법 및 절차에 대한 매뉴얼 안내나 상세한 교육이 이루어지지 않고 현업에 바로 투입되어 표준화된 업무를 수행하기보다 선임들의 과거 경험을 전수받아 업무를 하고 있다.

조직의 입장에서는 신입 직원이나 기존 직원이 새로운 업무를 담당하게 되면 해당 업무를 빠르게 숙지하여, 문제없이 제대로 수행할 수 있도록 하는 것은 매우 중요하다. 따라서 콘진원이 수행하고 있는 사업 중 가장 큰 비중을 차지하는 지원 사업에 대한 표준화된 매뉴얼 제작과 변화된 시스템으로 인한 혼선을 최소화하고 일관된 업무처리가 될 수 있도록 창구를 일원화 하여 총괄하는 부서가 필요하다.

다. 관계기관 등 의견 및 검토결과

이에 관하여 경영전략팀은 각 장르와 기능별 지원사업의 특성이 있고 공통적인 부분들은 규정에서 정의하고 있으며, 업무처리절차 등이 상이하여 발생하는 문제점 등은 파악하여 후속조치방안 마련이 필요하다고 답변하였다. 또한 ‘사업관리시스템’이 사업 절차에 따라 필요한 내용을 작성하게 되어 있어 활용의 효용성을 높일 필요가 있다고 답변하였다.

더불어, 혁신소통팀은 지원사업 공통매뉴얼 등 관련 업무 추진을 위한 총괄 부서의 필요성에 공감하나, 현 소관부서 자체적으로 지원사업 공통매뉴얼 제작은 어려우며 지원사업 매뉴얼 제작 및 대응을 위한 총괄부서 지정 및 협의체가 필요하다고 답변하였다.

라. 조치할 사항

(권고) 경영전략팀장과 혁신소통팀장은 체계적이고 효율적인 업무처리 절차와 위기관리 대응을 위한 표준화된 방안을 마련하시기 바랍니다.

(권고) 경영전략팀장은 R&R 조정 등을 통해 분산되어 있는 지원사업 지원 업무를 총괄 관리하는 부서를 명확히 하시기 바랍니다.

일련번호		감사자			공개() 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서	경영전략팀	처분요구일자		회신기일	

통보 · 권고

제 목 지원사업 수행 자료 보존기한 부적정

조치부서 경영전략팀, 정보보안팀

내 용

가. 판단근거(관계법령)

「보조금 관리에 관한 법률」 제25조 제3항과 동법 시행령 제10조의 2에 따르면 보조사업자 또는 간접보조사업자는 보조금 또는 간접보조사업의 수행과 관련된 자료를 보관하는 기간을 5년으로 정하고 있다. 또한, 동법 제26조의5에 따라 보조금관리정보³⁾를 보유한 경우 그 정보를 보유한 날로부터 5년이 지나면 즉시 파기하여야 한다. 다만, 동법 시행령 제10조의7⁴⁾에 대하여서는 5년을 초과하여 필요성이 인정되는 때까지 보유할 수 있다.

3) “보조금관리정보”란 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」 제10조의4에 따라 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 보조금을 교부, 집행 및 정산하는 사업의 단위에 관한 사항
2. 보조사업의 유사·중복 여부의 검증 및 대국민 맞춤형 서비스 제공 등을 위하여 기획재정부장관이 정하는 사업의 단위별 보조사업의 정보에 관한 사항

4) 1. 보조금 중복·부정 수급 여부 확인에 관한 자료 또는 정보

2. 법 제30조에 따른 보조금 교부 결정의 취소에 관한 자료 또는 정보
3. 법 제31조의2에 따른 보조사업 또는 간접보조사업의 수행대상 배제와 보조금 또는 간접보조금의 교부 제한에 관한 자료 또는 정보
4. 법 제33조에 따른 보조금의 환수에 관한 자료 또는 정보
5. 법 제33조의2에 따른 제재부가금 및 가산금의 부과·징수에 관한 자료 또는 정보
6. 법 제35조에 따른 중요재산의 처분 제한에 관한 자료 또는 정보
7. 법 제36조의2에 따른 보조금 부정수급자 명단 공표에 관한 자료 또는 정보

나. 문제점

그러나 한국콘텐츠진흥원(이하 ‘콘진원’이라 한다.) 「지원사업관리규칙」 제42조에서 지원사업 수행기관을 대상으로 지원사업·지원과제의 수행과 관련된 자료 보관에 대해서만 내용이 있을 뿐, 관련 자료의 보관과 파기에 관한 규정은 명시되어 있지 않다. 이에 따라 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제8조에서 기록물관리에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외한다는 내용이 있음에도 정보보안팀에서 「공공기록물관리지침」 내 <단위과제별 공통업무 보존기관표>에 계약에서 발생한 정보를 10년으로 정한 것을 근거로 지원사업을 협약(계약) 관련 내용의 자료 보존기한을 10년 정하고 있었다.

따라서 국고교부신청서 및 사업계획 보고, 지원사업 선전평가 결과, 사업비 지급, 사업비 정산, 사업결과보고서 등 지원사업 수행 관련 자료의 보존기간을 10년에서 5년으로 변경하고 5년이 초과한 자료에 대해서는 초과의 필요성이 인정되는 자료를 제외하고는 즉시 파기할 필요가 있다.

다. 조치할 사항

(통보) 경영전략팀장은 「보조금 관리에 관한 법률」 제25조 제3항, 제26조의5와 동법 시행령 제10조의 2에 따라 「지원사업관리규칙」 내 보조금 관리정보의 보관과 파기에 대한 내용을 규정에 명시하시기 바랍니다.

(권고) 정보보안팀장은 「보조금 관리에 관한 법률」 제25조 제3항, 제26조의5 동법 시행령 제10조의 2에 따라 보조금 수행 자료를 분류하여 보관 기간을 명확하게 하는 방안을 마련하시기를 바랍니다.

일련번호		감사자			공개() 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서		처분요구일자		회신기일	

통보

제 목 보조금 반환명령 사실 통보 기한 명시 필요

조치부서 경영전략팀, 운영지원팀

내 용

가. 판단근거(관계법령)

「보조금 관리에 관한 법률」 제33조와 동법 시행령 제14조에 따르면 보조사업자 또는 간접보조사업자가 ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금 또는 간접보조금을 지급받은 경우, ② 보조금 또는 간접보조금의 지급 목적과 다른 용도에 사용한 경우, ③ 보조금 또는 간접보조금을 지급받기 위한 요건을 갖추지 못한 경우에 대해 보조금 수령자에게 보조금 또는 간접보조금의 반환을 명한 경우에 그 날로부터 10일 이내에 소관 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다.

나. 문제점

한국콘텐츠진흥원(이하 ‘콘진원’이라 한다.) 「콘텐츠지원사업관리규칙」 제39조 2항에 따라 보조금수령자가 1호 ~ 3호 중 어느 하나에 해당할 경우 「보조금 관리에 관한 법률」 제33조에 따라 보조금·지원금에 대한 반환을 명하여야 하며, 반환 명령에 대한 사항을 문화체육관광부장관에게 통보하도록 되어 있다.

그러나 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」 제14조에 따르면 보조금수령자에게 보조금 또는 간접보조금의 반환을 명한 경우에는 그 날부터 10일 이내에 서면으로 그 사실을 보조사업 또는 간접보조사업의 소관 중앙관서의 장에게 통보하도록 되어 있다.

지금처럼 통보 기한을 명시하지 않을 경우 문화체육관광부에서 「보조금 관리에 관한 법률」 제33조 제3항과 제4항에 따른 보조금 지급제한 등의 제재 조치를 적시에 시행하지 못할 우려가 있다.

따라서 지원사업 반환을 명한 사실에 대해 문화체육관광부에서 적절한 조치를 취할 수 있도록 통보 기한을 명시할 필요가 있다.

다. 조치할 사항

(통보) 경영전략팀장과 운영지원팀장은 「보조금 관리에 관한 법률 및 동법 시행령」에 따라 보조금 또는 간접보조금의 반환을 명한 경우 문화체육관광부장관에게 통보하는 기한을 관련 규정에 반영하시기 바랍니다.